内蒙古自治区文化市场管理条例

（1994年5月31日内蒙古自治区第八届人民代表大会常务委员会第八次会议通过　根据1998年11月27日内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈内蒙古自治区文化市场管理条例〉的决定》第一次修正　根据2010年9月17日内蒙古自治区第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改部分地方性法规的决定（二）》第二次修正　根据2016年5月30日内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第三次修正）

第一章　总　则

第一条　为了加强文化市场管理，繁荣和发展社会主义文化事业，促进社会主义精神文明建设，适应建立社会主义市场经济体制的需要，根据宪法和有关法律、法规，结合自治区实际，制定本条例。

第二条　凡在自治区内从事文化经营活动的单位和个人，必须遵守本条例。

第三条　各级人民政府要加强对文化市场管理的领导，坚持一手抓繁荣，一手抓管理。

文化市场的经营和管理，必须坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，把社会效益放在首位，鼓励和支持健康有益、丰富多采、群众喜闻乐见和有利于民族团结的文化经营活动。禁止和取缔内容反动、色情淫秽、宣染暴力、封建迷信、赌博和不利于民族团结的文化经营活动。

第四条　继承和发扬民族文化的优良传统，支持、鼓励和发展具有民族形式和民族特点的文化经营活动，繁荣社会主义民族文化事业。

鼓励和支持农村、牧区文化市场的发展，对在农村、牧区开办文化经营项目和开展电影放映活动，给予扶持和优惠。

第五条　本条例适用下列文化经营活动：

（一）营业性演出、比赛、展览；

（二）营业性娱乐活动；

（三）图书、图片、报刊的发行、销售、出租；

（四）音像制品的发行、销售、出租、放映；

（五）书法、美术等艺术品的销售、拍卖、营业性装裱；

（六）电影片的发行、营业性放映；

（七）依法允许的文物经营活动；

（八）营业性艺术摄影、摄像；

（九）营业性文化艺术培训；

（十）文化经纪活动；

（十一）法律、法规规定属于文化行政主管部门管理的其他文化经营活动。

第六条　自治区各级文化行政管理部门是文化市场的主管部门。工商行政管理、公安、卫生、物价、税务、广播电视、新闻出版等有关部门，按各自职责范围，对文化市场进行监督管理。

第七条　旗县级以上人民政府和文化行政主管部门对施行本条例有显著成绩的组织和个人，给予表彰和奖励。

第二章　管理机构及其职责

第八条　自治区各级文化行政主管部门负责本行政区域内的文化市场管理工作，其主要职责：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规、政策及本条例；

（二）制定文化市场发展规划和管理制度；

（三）核发《文化经营许可证》；

（四）监督、检查、指导文化经营活动；

（五）依法查处文化经营活动中的违法行为；

（六）管理其他应当由文化市场主管部门管理的事项。

各级文化行政主管部门可以委托文化市场稽查机构对文化市场进行稽查，监督、检查、指导文化经营活动，依法查处文化经营活动中的违法行为。文化市场稽查人员对文化市场进行检查时，必须两人以上并出示《中华人民共和国文化市场稽查证》和自治区人民政府颁发的《行政执法证》。

第九条 文化市场实行分级管理。

（一）自治区文化行政主管部门管理自治区所属单位、国家及外省（自治区、市）驻自治区单位举办的文化经营活动；

（二）盟市文化行政主管部门管理盟市所属单位举办的文化经营活动；

（三）旗、自治旗、县、不设区的市、市辖区文化行政主管部门管理旗县及其以下单位和个人举办的文化经营活动。

外商投资企业从事文化经营活动，由自治区文化行政主管部门管理，国家另有规定的除外。

上级文化行政主管部门根据需要，可以将其管理的文化市场工作委托给下级文化行政管理部门管理。

呼和浩特市和包头市市区文化市场分级管理的体制，可以由呼和浩特市和包头市人民政府根据实际情况确定。

第十条 文化行政主管部门按分级管理范围收取文化市场管理费。收费范围、标准和使用办法，按照国家和自治区有关规定执行。

第十一条 从事文化经营活动，应其经营项目相适应的场所、设施和专

第十二条 从事文化经营活动，应请书和《营业执照》等有关材料，经文化部门审查批准，发给《文化经营许可证家规定需要领取《安全合格证》、《卫生的，应当持《文化经营许可证》到公安部门申请办理。

第十三条 变更经营者、经营地点或者扩大经营范围，应当按照本章第十的程序办理。

第三章 营业性演出、比赛、展览

第十四条 营业性演出、比赛、展览当经文化行政管理部门审查批准。

区外团体、个人来我区从事营业性赛、展览，必须先向文化行政主管部门经审查批准后方可从事营业性活动。

第十五条 举办营业性演出、比赛、展位和个人，不得提供和编造虚假信息。

第十六条 任何单位不得接纳未经文主管部门批准的团体和个人从事营业性赛、展览。

各种义演，必须经文化行政主管部门禁止以义演名义从事营利性演出。

第四章 营业性娱乐活动管理

第十七条 经营娱乐活动场所，应当具列条件：

（一）场所固定，并符合安全和卫生要求

（二）有相应的照明、通风设备和服务设

（三）有掌握一定专业知识的管理人员安保卫人员；

（四）负责人应当经文化行政主管部门并取得合格证书。

八条　禁止利用娱乐活动及其场所从事
、赌博、封建迷信和不利于民族团结的

九条　禁止携带易燃、易爆、剧毒等危险
刀具、枪支的人员进入娱乐活动场所。

十条　娱乐活动场所不得使用过暗灯
定员举办娱乐活动。

十一条　不适宜未成年人的娱乐活动场
设置由自治区文化和公安部门制作的
人禁止入内》标志，不得接纳未成年人。

十二条　经营电子游戏活动的单位和个
假日期间不得接纳未成年人。

止经营电子游戏活动的单位和个人，向未
提供有害于身心健康的电子游戏活动。

营电子游戏活动的单位和个人，禁止利用
戏活动进行赌博、变相赌博或者教唆未成
行赌博。

十三条　从事营业性娱乐活动的单位或
接待文艺演出团体必须办理娱乐场所《营
出许可证》；聘用的演出人员必须取得文
主管部门颁发的演员个人《营业演出许可
止接待和聘用无证演出团体和个人。

第五章　书刊和音像制品管理

十四条　禁止经营非法、非正式出版、内
的和国家明令禁止的图书、图片、报刊、音
。

止任何单位和个人向未成年人出售、出租
其他形式传播暴力、凶杀、恐怖等毒害未成
的图书、图片、报刊、音像制品。

十五条　禁止未被批准经营批发业务的
经营书刊、音像制品的批发业务。

十六条　录像放映单位不得接纳未成年
有"未成年人不宜"标记的录像制品。

十七条　图书、图片、报刊和音像制品的
经营广告内容应当真实，不得使用色情、淫秽、暴力的画面和文字。

第六章　其他经营活动管理

第二十八条　销售、拍卖书法、美术等艺术品，应当标明作者姓名、国籍、年代；销售、拍卖仿制、复制品的，还应当标明"仿制"或者"复制"。禁止销售、拍卖非法仿制、复制或者假冒他人署名的艺术品。

第二十九条　从事营业性书法、美术等艺术品装裱业务，应当具备相应的专业知识和技能。

第三十条　从事营业性艺术培训的单位和个人，应当保证培训质量。

第三十一条　从事文化经纪活动的单位和个人，不得提供、刊登、张贴虚假的文化经营活动信息。

第三十二条　从事临时性文化经纪活动，应当经文化行政主管部门审批。

第七章　经营者的权利和义务

第三十三条　经营者的合法权益受法律保护，经营者对侵犯其合法权益的单位和个人，有揭发、检举、控告和申诉的权利。

第三十四条　经营者有权拒绝非管理部门和无检查证件人员的检查，有权拒绝非发证部门扣缴《文化经营许可证》、《营业执照》等有关证件。

第三十五条　经营者有权拒绝任何单位和个人无偿使用其经营场所和设施，有权拒绝不符合国家和自治区规定的各种收费和罚款。

第三十六条　经营者因管理部门和管理人员徇私舞弊、滥用职权而遭受经济损失的，有权要求赔偿。

第三十七条　经营者对其服务项目和销售的商品，应当明码标价，不得超出标价和服务范围收费。

第三十八条 经营者应当维护文化经营活动场所的秩序，保证文化经营活动场所的安全和卫生。

第三十九条 经营者应当主动配合文化市场管理人员依法执行公务，不得阻碍和拒绝检查。

第四十条 经营者应当依法纳税，坚持文明经营，遵守社会公德。

第八章 法律责任

第四十一条 未经批准擅自从事文化经营活动的，由文化、工商行政管理部门责令终止营业，没收违法所得，并处以违法所得一至两倍的罚款；没有违法所得或者无法认定违法所得数额的，处以500元以上5000元以下罚款。

第四十二条 违反本条例第十六条第一款规定的，由文化行政主管部门没收违法所得，可并处以违法所得一至三倍的罚款；没有违法所得或者无法认定违法所得数额的，处以1000元以上20000元以下罚款。

以义演名义从事盈利性演出的，由文化行政主管部门责令停止演出，没收违法所得，可并处以违法所得一至三倍的罚款；没有违法所得或者无法认定违法所得数额的，处以1000元以上20000元以下罚款。

第四十三条 娱乐活动场所中有色情、淫秽、赌博、封建迷信活动的，由公安机关依法处罚，文化行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销《文化经营许可证》。

娱乐活动场所中有不利于民族团结活动的，由文化行政主管部门责令停业整顿；情节严重的，吊销《文化经营许可证》。

第四十四条 经营者违反本条例第二十一条保护未成年人规定的，由文化行政主管部门责令改正，没收违法所得，可并处以违法所得一至三倍的罚款；没有违法所得或者无法认定违法所得数额的，处以300元以上3000元以下罚款；情节严重的，吊销《文化经营许可证》。

经营电子游戏活动的单位和个人在日期间接纳未成年人的，或者向未成年人提供有害于身心健康的电子游戏活动的，由文化行政主管部门责令改正，没收违法所得，可并处以得二至五倍的罚款；没有违法所得或者无法认定违法所得数额的，处以300元以上3000元以下罚款；情节严重的，吊销《文化经营许可证》。

第四十五条 经营非正式出版、内部出版国家明令禁止的图书、图片、报刊和音像制品的，由文化行政主管部门没收违法所得和实物，处以违法所得一至两倍的罚款；没有违法所得或者无法认定违法所得数额的，处以1000元以上50000元以下罚款；情节严重的，文化行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销《文化经营许可证》。

未经有关部门批准，经营书刊或者音像批发业务的，没收违法所得，可并处以违法所得一至三倍的罚款；没有违法所得或者无法认定违法所得数额的，处以1000元以上20000元以下罚款；情节严重的，文化行政主管部门可以责令停业整顿，乃至吊销《文化经营许可证》。

向未成年人出售、出租或者以其他形式提供淫秽的图书、图片、报刊、音像制品等出版物的，用电子游戏机进行赌博、变相赌博或者赌博活动的，向未成年人进行赌博的，依法从重处罚。

第四十六条 对服务项目和销售的商品不明码标价或者超出标价和服务范围收费的，由物价检查机构依法予以处罚。

第四十七条 文化经营活动，违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的，由公安机关依法处罚；违反工商行政管理法律、法规的，由工商行政管理部门予以处罚；违反公共场所卫生管理法律、法规的，由卫生部门予以处罚；构成犯罪的，依

责任。

十八条　当事人对处罚决定不服的，可华人民共和国行政诉讼法》和《中华人行政复议法》的有关规定申请复议或者；当事人逾期不申请复议、不提起诉讼，处罚决定的，作出处罚决定的机关可以法院强制执行。

十九条　文化市场管理人员徇私舞弊、的，由所在单位或者上级主管部门给予或者行政处分；构成犯罪的，依法追究刑

行政管理部门的非执法人员擅自到文化经营场所检查、处罚、无偿消费的，由有关部门给予行政处分。各行政管理部门执法人员擅自越岗执法、越级执法、违章收费、无偿消费的，视情节轻重，由有关部门给予批评教育、行政处分或者调离执法岗位。

第九章　附　则

第五十条　自治区人民政府可以根据本条例制定实施细则。

第五十一条　本条例应用中的具体问题，由自治区文化行政主管部门负责解释。

第五十二条　本条例自公布之日起施行。

关于《内蒙古自治区人民政府修改部分地方性法规的建议（草案）》的说明

—2016年5月26日在内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

自治区人民政府法制办公室副主任　贾莉

各位副主任、秘书长、各位委员：

受自治区人民政府的委托，现就《内蒙古自民政府修改部分地方性法规建议（草案）》简称《修改建议（草案）》）做如下说明：

一、修改的必要性

为了贯彻落实《国务院关于取消和调整一批审批项目等事项的决定》（国发〔2015〕11《国务院关于"先照后证"改革后加强事中事管的意见》（国发〔2015〕62号），进一步降低主体准入门槛，有效激发市场活力，巩固工商改革成果，按照"除法律、行政法规和国务院外，一律不得设定工商登记前置审批事项，也通过备案等方式实施变相前置审批"的要《内蒙古自治区邮政条例》等地方性法规的部分条款与工商登记"先照后证"改革精神相冲突，且不属于国务院决定保留的工商登记前置审批事项，应当及时进行修改。

二、审查、协调、修改情况

自治区工商局提出《关于调整自治区地方性法规设定的工商登记前置审批项目》的建议，共涉及13项地方性法规。根据自治区人大常委会2016年立法计划安排，自治区政府法制办按照法定程序，依据国家相关上位法，认真进行研究，逐条逐项甄别，经审查认为，13项地方性法规中，11项地方性法规规定了工商登记前置审批项目，须需进行修改；1项即《内蒙古自治区电力设施保护条例》第二十二条第三款没有涉及工商登记前置审批，不属于此次清理范围；1项即《内蒙古自治